

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7161/2539

นาง ศรีวิไล วงศ์สุขุมอมร กับพวก
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 36 วรรคแรก, มาตรา 36 วรรคสอง
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 10, มาตรา 21, มาตรา
26 วรรคสาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง
เป็นบทกฎหมายที่กำหนดแนวทางว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำได้อีกโดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและในกรณีใดบ้าง และต้องชดเชยค่า
ทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายส่วนวรรค
สองเพียงแต่วางหลักการกว้าง ๆ ว่าการกำหนดค่าทดแทนนั้นต้องกำหนดให้อย่าง
เป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน ดังนั้นรายละเอียดของการดำเนิน
การเวนคืนและการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรมจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ
ซึ่งในขณะเกิดกรณีพิพาทคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ.2530 อันเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยทั่ว ๆ ไป
ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนได้กำหนดไว้ในมาตรา 21
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) ดังนั้นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองจึงต้อง
คำนึงถึง (1) ถึง (5) ของมาตราดังกล่าวในวันที่ 22 เมษายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่ใช้
บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ ประกอบเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ศาลล่างทั้ง

สองกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2534 จึงไม่ถูกต้อง โจทก์ทั้งสองและจำเลยไม่ได้มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กันตามมาตรา 10 จึงไม่มีวันที่ต้องมีการจ่าย ทั้งทางนำสืบ ของโจทก์ทั้งสองและจำเลยไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจำเลยวางเงิน ค่าทดแทนในวันใด แต่พออนุมานได้ว่าก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ทั้งสองไปทำคำเสนอขอรับเงินค่าทดแทนจึงให้ จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 34145 เนื้อที่ 72 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นบ้านตึก 2 ชั้น เลขที่ 3627/42 ในทำเลการค้าที่ดีซึ่งในขณะที่ยกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินของโจทก์ทั้งสองมีราคาซื้อขายกันในท้องตลาดไม่น้อยกว่าตารางวาละ 40,000 บาทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2531 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงยานนาวา พ.ศ.2531 เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสร้างทางหลวงเทศบาล โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ปรากฏว่าที่ดินและบ้านของโจทก์ทั้งสองอยู่ในบริเวณที่จะถูกเวนคืนเนื้อที่ 47 ตารางวา จำเลยแจ้งให้โจทก์ทั้งสองไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินเนื้อที่ 47 ตารางวา เป็นเงิน 376,000 บาท และค่ารั่วถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 832,966 บาทค่าทดแทนที่ดินที่จำเลยกำหนดให้เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้บังคับจึงไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกตารางวาละ 32,000 บาท แต่ยังไม่มีการวินิจฉัยโจทก์ทั้งสองได้ไปขอรับเงินค่าทดแทนที่จำเลย

กำหนดให้จำนวน 1,208,966 บาท แต่จำเลยจ่ายให้ 906,724.40 บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายต่อเมื่อโจทก์ทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ ต่อมาจำเลยได้รังวัดแบ่งแยกที่ดินของโจทก์ทั้งสองเกินไปจากที่กำหนดเวนคืนเนื้อที่ 21.5 ตารางวา และจำเลยเพื่อกำหนดค่าทดแทนที่ดินราคาตารางวาละ 8,000 บาท เป็นเงิน 172,000 บาท ให้โจทก์ทั้งสอง ที่ดินของโจทก์ทั้งสองเหลืออยู่เพียง 3.5 ตารางวา แต่จำเลยก็มีได้เวนคืนหรือรับซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม 2,192,000 บาท และค่าเสียหายจากการที่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเสื่อมประโยชน์เป็นเงิน 140,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,332,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องเป็นเงิน 846,787 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 3,178,787 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 2,332,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นและไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,055,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย (ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์นำราคาที่ดินของโจทก์ทั้งสองในปี 2534 มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองโดยอ้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 36 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง ตอนท้ายนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะมาตรา 21 วรรคหนึ่งนี้ให้ค่านึงราคาที่ดินซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 คือ ปี 2531 มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ทั้งสองจึงจะชอบ เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่มีพยานใดมาเบิกความสนับสนุนให้เห็นได้ว่าราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดของโจทก์ทั้งสองในปี 2531 ราคาเท่าใด ทั้งการเวนคืนที่ดินพิพาทในคดีนี้เป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม ค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดให้แก่โจทก์ทั้งสองจึงเหมาะสมเป็นธรรมแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 36 วรรคหนึ่งเป็นบทกฎหมายที่กำหนดแนวทางการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำได้อีกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะและในกรณีใดบ้างและต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตามที่ระบุไว้ในกฎหมายส่วนวรรคสองเพียงแต่วางหลักการกว้าง ๆ ว่า การกำหนดค่าทดแทนนั้นต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยค่านึงถึงราคาที่ดินซื้อขายกันตามปกติการได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน ดังนั้น รายละเอียดของการดำเนินการเวนคืนและการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรมจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะซึ่งในขณะเกิดกรณีพิพาทคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 อันเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยทั่ว ๆ ไปซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 2 ตั้งแต่มาตรา 18 ถึงมาตรา 27 และหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนได้กำหนดไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตาม

มาตรา 18 นั้นถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้วให้กำหนดโดยคำนึงถึง

- (1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6
- (2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่
- (3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- (4) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ
- (5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม"หลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) เป็นรายละเอียดของการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 36 วรรคสอง ในกรณีปกติการกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์โดยคำนึงถึง (1) ถึง (5) ของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ย่อมเป็นธรรมตามกฎหมายแล้ว กรณีนี้จำเลยได้ดำเนินการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่โจทก์ทั้งสองในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2531 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่อยู่ในระยะเวลาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนก็

ไม่มีขั้นตอนใดฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และวันที่จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองไปปรับเงินค่าทดแทนเป็นวันภายหลังจากพระราชกฤษฎีกา มีผลใช้บังคับ 3 ปี 5 เดือน 12 วันก็ยังถือได้ว่าอยู่ในเวลาอันควร ดังนั้นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองจึงต้องคำนึง (1) ถึง (5) ของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 คือคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ประกอบราคาที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสภาพและที่ตั้งของที่ดินของโจทก์ทั้งสองในวันที่ 22 เมษายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ประกอบเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืนคือเพื่อสร้างทางอันเป็นการบริการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2534 นั้นไม่ถูกต้อง จึงมีปัญหาว่า เงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสองที่เป็นธรรมตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 เป็นจำนวนเท่าใดปัญหานี้โจทก์ที่ 1 เบิกความว่า ในขณะที่ออกพระราชกฤษฎีกาที่ดินของโจทก์ทั้งสองมีราคาตารางวาละไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทแต่โจทก์ทั้งสองเคยกล่าวอ้างไว้ในหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 2 มกราคม 2535เอกสารหมายเลข 19 ว่า ปัจจุบันราคาที่ดินได้ถีบตัวสูงขึ้นมากหลายเท่าตัว ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันมีการซื้อขายกันจริงประมาณตารางวาละ 30,000 บาท ขึ้นไป ที่ดินของโจทก์ทั้งสองเนื้อที่ประมาณ 47 ตารางวา จึงควรเป็นเงิน 1,410,000 บาทแสดงให้เห็นได้ว่าในปี 2531 ที่ดินของโจทก์ทั้งสองมีราคาตารางวาละไม่ถึง 30,000 บาท คำเบิกความของโจทก์ที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นเป็นคำเบิกความลอย ๆ ขาดหลักฐานอื่นสนับสนุนทั้งขัดกับที่โจทก์ทั้งสองเคยกล่าวอ้างไว้ไม่น่าเชื่อถือ แต่ค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสองที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยเพิ่มขึ้นให้เป็นตารางวาละ 16,000 บาท นั้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้จากการสำรวจในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2533 และการประเมินของสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินกรมที่ดิน ตามสำเนารายงานการปรับราคาประเมินที่ดินฯ เอกสารหมายเลข 6 ซึ่งรายงานไว้ว่า ที่ดินที่ติดซอยหมู่บ้านจันทร์เจริญมีราคาตารางวาละ 38,000 บาท แม้ราคานี้เป็นราคาในกลางปี 2533 หลังจากใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 2 ปีกว่าซึ่งเป็นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะเหตุที่จะมีการเวนคืนตัดถนนผ่านที่ดินบริเวณนี้ก็ตาม แต่สภาพและที่ตั้งของที่ดินในหมู่บ้านจันทร์เจริญได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยมีสาธารณูปโภคครบถ้วน การคมนาคมสะดวกอยู่แล้วทั้งที่ดินของโจทก์ทั้งสองใช้ประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กมีสภาพและที่ตั้งอยู่ในเกณฑ์ดีระยะเวลาต่อมาเพียง 2 ปีกว่าไม่น่าจะทำให้ราคาที่ดินของโจทก์ทั้งสองเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าหนึ่งเท่าตัวจึงเชื่อว่าในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ที่ดินของโจทก์ทั้งสองมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 19,000 บาท ศาลฎีกาได้พิจารณาโดยคำนึงถึง (1) ถึง (5) ของมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แล้ว เห็นว่า เงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสองที่เป็นกรรมแก่โจทก์ทั้งสองผู้ถูกเวนคืนและสังคมด้วยนั้นคือตารางวาละ 23,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่อยู่กึ่งกลางของราคาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยกับราคาที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ดินของโจทก์ทั้งสองที่ถูกเวนคืนเนื้อที่ 68.5 ตารางวา ตารางวาละ 23,000 บาทเป็นเงิน 1,575,500 บาท โจทก์ทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วเป็นเงิน 548,000 บาท และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ทั้งสองอีกเป็นเงิน 376,000 บาท ดังนั้นเงินค่าทดแทนที่ดินที่ศาลฎีกาวินิจฉัยให้ชำระเพิ่มแก่โจทก์ทั้งสองจึงเป็นเงินจำนวน 651,500 บาท ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง เมื่อจำเลยต้องชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ทั้งสองตามคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวข้างต้น โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสาม โจทก์ทั้งสองและจำเลยไม่ได้มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันตามมาตรา 10 จึงไม่มีวันที่ต้องมีการจ่ายทั้งทางนำสืบของโจทก์ทั้งสองและจำเลยไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจำเลยวางเงินค่าทดแทนในวันใด แต่พออนุมานได้ว่าก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ทั้งสองไปทำคำเสนอขอรับเงินค่าทดแทน จึงให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าวส่วนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนั้นในเวลาที่ต่างกันอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คงที่นับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2534 จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 26 วรรคสาม ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 651,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามคำขอของโจทก์ทั้งสองนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สุทธิ นิชโรจน์-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ